

POLÍTICA CONTRA LOS DELITOS QUE ATENTAN A LOS MONUMENTOS NACIONALES

Introducción

La Ley N°20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que en ella se regulan, haciendo responsable a la persona jurídica si estos sean cometidos o perpetrados en el marco de la actividad de la persona jurídica por o con la intervención de alguna de las **siguientes personas**:

- i) Persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la sociedad, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación.
- ii) Persona jurídica que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

Por lo anterior, es que **EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A.** (en adelante también como "Ferronor S.A.", la "Empresa" o la "Compañía"), puede ser responsable por los delitos que en aquella ley se consagran, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el Soborno y Corrupción, conforme a la Ley N°20.393.-

A su vez, la Ley N°17.288 "Ley sobre Monumentos Nacionales", en adelante también como la "Ley N°17.288", que legisla sobre los monumentos nacionales e históricos, entre otros, en su artículo 1° señala expresamente lo siguiente:

"Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antro-po-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina la presente ley".

Por su parte, Ferronor S.A., conforme lo autoriza la Ley N°18.871, es dueña, entre otros bienes muebles e inmuebles, de una línea férrea que une las ciudades de La Calera e Iquique, incluido la franja de terreno sobre el cual la misma se encuentra construida. Dentro de esta infraestructura ferroviaria se encuentran las siguientes estaciones ferroviarias:

- Estación Ferroviaria La Calera.
- Estación Ferroviaria de Cachiyuyo.
- Estación Ferroviaria de Copiapo.
- Estación Ferroviaria de Baquedano.

Las propiedades singularizadas anteriormente, en conformidad a los diferentes decretos dados por la entidad pública pertinente, a través del Consejo de Monumentos Nacionales, en adelante también como “CMN”, han sido declarados y catalogados como “Monumento Histórico¹” y/o “Zona Típica o Píntoresca²”.

Objetivo y compromisos.

El objetivo y compromiso de la Política contra los delitos que atentan contra los Monumentos Nacionales (en adelante también como la “Política”) es establecer las principales directrices y compromisos de Ferronor S.A. en cuanto a su repudio y combate frente a las acciones u omisiones que impliquen o causen daño, bajo cualquier formal, a un monumento nacional, o afectaren su integridad. Además, esta política busca orientar el comportamiento adecuado de sus trabajadores, colaboradores, directores, grupos de interés o terceros, entre otros y conforme a lo que establece la Ley N°20.393, en respeto absoluto a los valores de Ferronor S.A. y a los más altos niveles de ética e integridad y cuidados frente a los monumentos nacionales, incluyendo, por tanto, a sus monumentos históricos y/o zona típica o píntoresca.

Asimismo, Ferronor S.A. asume el compromiso de desarrollar sus actividades con pleno cumplimiento a los principios establecidos en el Código Ético de Ferronor S.A., su Modelo de Prevención de Delitos junto a sus políticas, según corresponda y sean aplicables, que forman parte y complementan esta Política, la cual es aplicable a todas las personas naturales que ocupen un cargo, función o posición en Ferronor S.A., o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación; y/o a la persona(s) jurídica(s) que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación, y/o que participen, elaboren, trabajaren, ejecuten, entre otros servicios, actos que pudieren afectar a los monumentos históricos y/o zona típica o píntoresca (todos ellos en adelante también como el “Colaborador” o los “Colaboradores”).

Normas y referencias

- Ley N°20.393.
- Ley N°17.288.
- Decreto 223 del año 2016, “Reglamento sobre zonas típicas o píntorescas de la Ley N°17.288”.

¹ Véase el Título III de la Ley 17.288.

² Véase el Título VI de la Ley 17.288.

- Modelo de prevención del delito de Ferronor S.A.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Política de Compliance de Ferronor S.A.
- Código de Ética de Ferronor S.A.
- Decretos, directrices o instrucciones CMN.

Declaraciones

Ferronor S.A., por medio del presente escrito viene a ratificar su compromiso con el cumplimiento de todas las leyes y/o normativas relativas a la protección y cuidado de los monumentos nacionales, prohibiendo la práctica de toda clase hechos, positivos o negativos, tendientes a causar daño o afectación a la integridad de ellos mismos. A su vez, y dado que Ferronor S.A. es propietaria de diferentes bienes inmuebles catalogados como monumentos históricos y/o zonas típicas o pintorescas, es que ratifica su compromiso en resguardar y proteger a estos inmuebles, por lo que dirigirá a todos sus colaboradores y a todas las personas o entidades contratadas a cumplir esta Política, y estableciendo también que:

- Es deber de todo Colaborador, antes de realizar cualquier acto que pudiere afectar, bajo cualquier forma, a un monumento nacional, incluyendo los bienes que es propietario Ferronor S.A., informar al Encargado de Prevención del Delito, como también al encargado o administrador de contrato (si hubiere), sobre los actos que realizará en el monumento nacional.
- Fomentamos la participación y las consultas realizadas por los Colaboradores a nuestros canales de comunicación (denuncias@ferronor.cl), sin temor a represalias o conductas contraproducentes.
- Ferronor S.A. asegura su total compromiso y resguardo frente a sus monumentos históricos y zonas típicas o pintorescas, por lo que incluirá en todo contrato con terceros, una cláusula relativa al cuidado y respeto por los monumentos nacionales.
- Garantizamos que cualquier falla de cumplimiento a esta Política estará sujeta a la aplicación de medidas disciplinarias ya establecidas en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad de Ferronor S.A., tales como la amonestación verbal, amonestación escrita, multa o desvinculación del trabajador.
- Garantizamos y estimulamos el cumplimiento de los requisitos que exige la Ley 17.288, incluyendo sus reglamentos, como también a lo que requiera o pida el CMN.
- Cada vez que se requiera intervenir un monumento histórico o zona típica o pintoresca, Ferronor S.A., ya sea mediante sus colaboradores o por sí, solicitará su autorización al CMN, rellenando el formulario pertinente y cumplirá con los documentos o antecedentes que se requiera para el caso, mediante los canales oficiales establecidos por aquel organismo.

- Respecto de los bienes inmuebles que son propiedad de Ferronor S.A. y que han sido declarados como monumentos históricos y/o zonas típicas o pintorescas, Ferronor S.A. declara:
 - a. Velará por el correcto cuidado y resguardo sobre su infraestructura.
 - b. En el caso que lo amerite, generará un plan de manejo y de intervención que será en conformidad a las directrices señaladas por la Ley y/o el CMN, solicitando la aprobación de este último para su ejecución.
 - c. Frente a los casos en que se requiera intervención inmediata, Ferronor S.A. realizará un plan de emergencia que puede ser trabajado en conjunto al CMN y/o aprobado por este último, previo a su intervención.
 - d. Realizará monitoreos semestrales sobre sus monumentos históricos y/o zonas típicas, levantando las actas que correspondan.
 - e. Respecto de toda alteración, ampliación, obras de mantenimiento, obras nuevas, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, reparación, restauración, entre otros, deberá ser en conformidad a lo que señale la Ley 17.288, y sus reglamentos, solicitando, si fuere el caso, autorización al CMN para su ejecución.
 - f. Ferronor S.A., como propietario, declara que conservará debidamente los monumentos históricos y/o zonas típicas o pintorescas, por lo que no podrá destruirlos, transformarlos o repararlos, ni hacer en sus alrededores construcciones algunas, sin haber obtenido previamente autorización del CMN, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas. Lo anterior es sin perjuicio de los deberes y obligaciones que le afecten a Ferronor S.A. en conformidad a la Ley General de Ferrocarriles como también a la Ley 18.871.
- Frente a cualquier daño que se produzca a los monumentos nacionales de Ferronor S.A. y/o otros, este último declarará e informará a la brevedad al CMN.